

UDBUDSBETINGELSER

KONTRAKT OM LEVERING OG VED- LIGEHOLDELSE AF ESDH-SYSTEM

VERSION 1.0

1.	Indledning	1
2.	Den ordregivende myndighed	1
3.	Om Ordregiver	2
4.	Udbudsmaterialet	2
5.	Arbejdsklausul	3
6.	Sprog	4
7.	Alternative tilbud	4
8.	Uklarheder	4
9.	Fortrolighed	4
10.	Aktindsigt	4
11.	Delaftaler	5
12.	Tidsplan for udbudsforretningen	5
13.	Skriftlige spørgsmål og orienteringsmøde	5
13.1	Generelt	5
13.2	Spørgsmål inden afgivelse af foreløbigt tilbud	5
13.3	Spørgsmål inden afgivelse af endeligt tilbud	6
13.4	Orienteringsmøde	6
14.	Forhandlingsfasen	7
14.1	Generelt om forhandling	7
14.2	Mulighed for afholdelse yderligere forhandlingsmøder	8
14.3	Udbudsprocessens forhandlingsfase	8
14.4	Tilbudsgivernes afgivelse af foreløbigt tilbud	8
14.5	Formkrav til foreløbigt tilbud	8
14.6	Ordregivers behandling af det foreløbige tilbud	9
14.7	Ordregiver beslutning om indgåelse af kontrakt på baggrund af foreløbigt tilbud	9
14.8	Første forhandlingsmøde	9
14.9	Revideret udbudsmateriale	10
14.10	Tilbudsfasen	10
15.	Tildelingskriterium	10
15.1	Vurderingsgrundlaget for tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet	11
15.1.1	Ad underkriteriet "Systemets Kvalitet" (60 %)	11
15.1.2	Ad underkriteriet "Pris" (25 %)	12
15.1.3	Ad underkriteriet "Proces og vedligeholdelses kvalitet" (15 %)	12
15.2	Tilbudsevaluering	13
15.2.1	Evalueringsmetode	14
16.	Formkrav til afgivelse af endeligt tilbud	15
16.1	Generelt	15
16.2	Formkrav til det endelige tilbud	16
16.3	Forhandlingsforbuddet gælder for det endelige tilbud	17
16.4	Mindstekrav og forbehold i det endelige tilbud	18
17.	Behandling af tilbud m.v.	18

1. INDLEDNING

Ordregiver (CVR 2720 6808) ønsker at gennemføre et udbud af kontrakt om levering og vedligeholdelse af et nyt ESDH-system.

Nærværende udbud er udbudt i henhold til Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Udbudsforretningen gennemføres som et udbud med forhandling. Udbudsformen indebærer, at tilbudsgiverne afgiver forhandlingstilbud, deltager i individuelle forhandlingsmøder og afgiver endelige tilbud.

Udbudsformen udbud med forhandling anvendes, idet Ordregiver ikke kan fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist, og idet Ordregivers behov ikke forventes at kunne imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger. Formålet med udbuddet med forhandling er således at indkredse og fastlægge Ordregivers krav og behov for løsningen samt vilkårene i Kontrakten. Dette medfører et naturligt behov for at ændre og tilpasse udbudsmaterialet i løbet af forhandlingsfasen, hvorfor tilbudsgiver må forvente, at der inden for de udbudsretlige rammer vil ske ændringer af udbudsmaterialet i løbet af udbudsprocessen.

Udbudsprocessen kan overordnet beskrives som indeholdende to faser, hhv. "Forhandlingsfasen" og "Tilbudsfasen".

Forud for Forhandlingsfasen gennemføres en prækvalifikation. Det er alene de ansøgere, der er blevet prækvalificeret, der har mulighed for at afgive foreløbigt tilbud og deltage i forhandlingsfasen. De udvalgte ansøgere benævnes herefter "Tilbudsgivere".

Det er ikke muligt at afgive tilbud, medmindre Tilbudsgiver er blevet prækvalificeret.

ESDH-systemet skal leveres som en systemleverance, hvor Leverandøren har leveranceansvaret. Ligeledes skal Leverandøren levere efterfølgende vedligeholdelse, inkl. support, samt videreudvikling. Driften vil blive varetaget af Ordregiver selv som kunde, eller en af Ordregiver udpeget driftsleverandør.

Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt vedrørende anskaffelse, vedligeholdelse, videreudvikling af en ESDH-løsning til understøttelse af Kirkeministeriets, Stifternes og Provstiernes digitale administrative processer og sagsgange, bl.a. i forbindelse med indgående og udgående kommunikation, journalisering, sagsbehandling, ministerforelæggelse, procesunderstøttelse, styrings- og ledelsesinformation samt aflevering af elektronisk arkiv til Rigsarkivet. ESDH løsningen skal tilvejebringe avanceret funktionalitet til at understøtte de dagsordens og mødeprocesser, der forefindes i regi af Stiftsråd og Provstiudvalg. Ligeledes skal mindre avanceret møde/dagsordens-funktionalitet stilles til rådighed for departementets brugere især i en sammenhæng hvor ledelsen afholder møder. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af udbuddets genstand.

2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Den ordregivende myndighed er:

Folkekirkens It
Rådhusstræde 2
DK-1466 København K
Tlf.: +45 70 20 25 85
E-mail: udbud@km.dk
Internetadresse: www.folkekirkensit.dk

Alle henvendelser, herunder spørgsmål m.v., skal i løbet af udbudsprocessen fremsendes via EU-Supply (udbudssystemet) i beskedfunktionen.

Kontakt under udbudsprocessen via udbudssystemet varetages af:

Rambøll Management Consulting A/S
Att.: Birger Kidmose
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf: +45 51 61 82 64
E-mail: bki@ramboll.com

3. OM ORDREGIVER

Folkekirken er en organisation i folkekirken, som er leverandør af it ydelser til folkekirken og Kirkeministeriet.

Folkekirken har som en kristen kirke til opgave at forkynde evangeliet om Kristus som hele verdens frelser.

Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i grundloven, der fastlægger, at folkekirken er en evangelisk-luthersk kirke.

Det er Folketinget og regeringen, der er lovgiver for folkekirken, og staten yder et økonomisk tilskud. Tilskuddet ydes på baggrund af Grundlovens § 4. Kirkeministeren forvalter statens økonomiske tilskud til folkekirken, der bevilges på finansloven. Ministeren fastsætter budget for fællesfonden samt landskirkeskattens størrelse. Ministeren er derudover ansættelsesmyndighed for præster og biskopper. Kirkeministeriet er den øverste administrative myndighed og den øverste klageinstans i forhold til afgørelser truffet af kirkelige myndigheder.

Folkekirken er inddelt i sogne, provstier og stifter, der er geografisk opdeltede områder. Folkekirken er karakteriseret ved, at der er et meget udstrakt, lokalt selvstyre. Både på sogne-, provsti- og stiftsniveau findes der således demokratisk valgte organer. Det er henholdsvis menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd. I hvert stift er der udnævnt en biskop. Menighedsrådene, provstiudvalgene og stiftsrådene har forskellige opgave- og ansvarsområder, men der er mange eksempler på samarbejde dels sogne imellem og dels på tværs af sogne, provstier og stifter.

En uddybende beskrivelse af den folkekirkelige struktur og organisation følger af bilag 3A.

4. UDBUDSMATERIALET

Det samlede udbudsmateriale består af:

- Udbudsbekendtgørelsen
- eESPD til udfyldelse (XML-fil)
- Udkast til konsortieerklæring
- Udkast til underleverandørerklæring – økonomisk og finansiell kapacitet
- Udkast til underleverandørerklæring – teknisk og faglig kapacitet
- Udbudsbetingelser (nærværende dokument)
 - Bilag A: Tidsplan
- Kontrakt
- Bilag til Kontrakt

- Bilag 01: Hovedtidsplan og detaljeret tidsplan
- Bilag 02: Kundens IT-miljø
- Bilag 03: Leverancebeskrivelse
- Bilag 3A: Kravspecifikation
- Bilag 3B: Løsningsbeskrivelse
- Bilag 3B, Appendiks B: Kravmatrix
- Bilag 04: Dokumentation
- Bilag 05: Vedligeholdelse og Support
- Bilag 06: Servicemål
- Bilag 07: Drift
- Bilag 08: Databehandleraftale
 - Bilag 08-3 Sikkerhedscirkulære af 6. januar 2017
 - Bilag 08-4 Bilag til sikkerhedscirkulære af 6. januar 2017
 - Bilag 08-5 Governance i Kirkenettet med bilag 1-6
- Bilag 09: Ændringshåndtering
- Bilag 10: Samarbejdsorganisation
- Bilag 11: Kundens deltagelse
- Bilag 12: Vederlag og betalingsplan, samt øvrige priser
- Bilag 12A: Leverandørens priser
- Bilag 13: [Udgår]
- Bilag 14: Prøver
- Bilag 15: Licensbetingelser
- Bilag 16: Leverandørens forpligtelser ved ophør
- Bilag 17: Spørgsmål og svar fra tilbudsproces

Kontrakten med bilag fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med levering af det udbudte. Kontrakten med den valgte leverandør underskrives i forlængelse af udbudsforretningens afslutning.

Udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt via udbudssystemet på det link, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger, rettelser mv. samt spørgsmål og svar vil indgå som en del af udbudsmaterialet og vil blive indeholdt i den endelige Kontrakt, jf. også kontraktens bilag 17.

Sådanne yderligere oplysninger vil blive uploadet i udbudssystemet. Der vil blive udsendt en notifikation via e-mail til tilbudsgiverne, når ændringer er tilgængelige.

Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage mindre væsentlige korrektioner til udbudsmaterialet, såfremt Ordregiver bliver opmærksom på fejl eller udeladelser.

Endvidere forventes det, at drøftelserne på forhandlingsmødet vil give anledning til revideringer og tydeliggørelser af udbudsmaterialet, der efterfølgende vil blive indarbejdet i Ordregivers reviderede udbudsmateriale.

5. ARBEJDSKLAUSUL

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal sikre, at de ansatte får oplysninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen.

Ved opfyldelse af Kontrakten, jf. ovenfor, forstås arbejde udført i Danmark med henblik på Kontraktens opfyldelse.

Kunden kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter.

6. SPROG

Sproget i nærværende udbudsforretning er dansk. Dette indebærer, at udbudsmaterialet er udarbejdet på dansk, og at drøftelserne på forhandlingsmøderne vil foregå på dansk. Tilsvarende skal tilbud afgives på dansk, dog således at teknisk dokumentation - men ikke brugervejledninger - kan være på engelsk.

Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på dansk og vil blive besvaret på dansk.

7. ALTERNATIVE TILBUD

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud.

Tilbudsgiver har alene adgang til at afgive ét tilbud.

8. UKLARHEDER

Tilbudsgiver skal afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål, jf. punkt 13 nedenfor.

Såfremt Tilbudsgiver efter udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål, jf. punkt 13, bliver opmærksom på uklarheder, skal Tilbudsgiver i tilbuddet angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund, jf. dog punkt 16.4 om mindstekrav og forbehold i det **endelige** tilbud.

9. FORTROLIGHED

Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til Tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbudsforretning.

Udbudsmaterialet skal behandles strengt fortroligt, og Tilbudsgiver er uberettiget til at anvende dette materiale eller den viden, der opnås, i enhver anden sammenhæng.

Efter afslutning af udbudsforretningen er Ordregiver berettiget til at kræve, at Tilbudsgiver tilintetgør og sletter enhver kopi af udbudsmaterialet på nær én, der vedvarende skal opbevares sikkert af Tilbudsgiver.

10. AKTINDSIGT

Ordregiver er underlagt de forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om aktindsigt i offentligheds- og forvaltningsloven.

Der gøres opmærksom på, at Tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen kan markere, hvilke forhold i tilbuddet der af Tilbudsgiver betragtes som tekniske hemmeligheder, forretningshemmeligheder og/eller fortrolige aspekter, jf. Udbudslovens § 5.

Ordregiver er ikke bundet af Tilbudsgivers angivelser i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne vil indgå som et element i Ordregivers vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt.

11. DELAFTALER

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, idet der er tale om udbud af en anskaffelse, som ikke med fordel kan opdeles, idet der er tale om en samlet systemanskaffelse med tilhørende sammenhængende ydelser, som er vurderet til hverken it-strategisk eller teknisk at være egnet til at opdele i delaftaler.

12. TIDSPLAN FOR UDBUDSFORRETNINGEN

Det er Ordregivers forventning, at udbudsforretningen afvikles efter tidsplanen i bilag A.

Tidsplanen vil kunne ændres af Ordregiver ud fra bl.a. forløbet af forhandlingsfasen, herunder ved et eventuelt behov for at gennemføre flere forhandlingsmøder eller efter opfordring fra Tilbudsgiverne om at udarbejde yderligere eller reviderede tilbud.

De endelige frister for udbuddets tilbudsphase vil blive oplyst i opfordringen til at afgive endeligt tilbud.

13. SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL OG ORIENTERINGSMØDE

13.1 Generelt

Tilbudsgiverne kan inden afgivelse af tilbud stille spørgsmål til udbudsmaterialet og anmode om uddybende beskrivelse af konkrete punkter i materialet.

Tilbudsgiverne har således mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og de udbudte ydelser ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål.

Tilbudsgiverne kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere oplysninger om udbudsmaterialet (skriftlige spørgsmål) i forhandlingsfasen og i tilbudsfasen.

Spørgsmålene skal være skriftlige, på dansk, og skal afgives via udbudssystemet EU-Supply med tydelig angivelse af de steder i udbudsmaterialet, der spørges til og Ordregiver ser gerne, om muligt ud fra spørgsmålets karakter, at spørgsmålet tillige ledsages af et konkret forslag til justering af udbudsmaterialet.

13.2 Spørgsmål inden afgivelse af foreløbigt tilbud

Spørgsmål skal fremsættes inden udløb af fristen for at stille spørgsmål inden afgivelse af foreløbigt tilbud, jf. tidsplanen i bilag A.

Ordregiver vil bestræbe sig på at besvare indkomne spørgsmål løbende, og således at samtlige spørgsmål vil være besvaret i umiddelbar fortsættelse af spørgefristens udløb.

Spørgsmål, der er modtaget senest 14 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af det foreløbige tilbud, vil under alle omstændigheder blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af foreløbigt tilbud.

Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af foreløbigt tilbud.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret.

Spørgsmål (i anonymiseret form) og svar vil blive uploadet i EU-Supply.

Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplerings af selve udbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, vil Tilbudsgiverne blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af de stillede spørgsmål.

13.3 Spørgsmål inden afgivelse af endeligt tilbud

Spørgsmål skal fremsættes inden udløb af fristen for at stille spørgsmål inden afgivelse af endeligt tilbud, jf. tidsplanen i bilag A.

Ordregiver vil bestræbe sig på at besvare indkomne spørgsmål løbende, og således at samtlige spørgsmål vil være besvaret i umiddelbar fortsættelse af spørgefristens udløb.

Spørgsmål (i anonymiseret form) og svar vil blive uploadet i EU-Supply.

Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplerings af selve udbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, vil Tilbudsgiverne blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af de stillede spørgsmål.

Spørgsmål, der er modtaget senest 14 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af endeligt tilbud, vil under alle omstændigheder blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af endeligt tilbud.

Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af endeligt tilbud.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen for endeligt tilbud, kan ikke forventes besvaret.

Såfremt Tilbudsgiveren efter udløbet af denne frist bliver opmærksom på uklarheder, skal Tilbudsgiveren i tilbuddet klart angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund, dog således at grundlæggende elementer og det angivne i punkt 16.4 om mindstekrav og forbehold **skal** overholdes.

13.4 Orienteringsmøde

Tilbudsgiverne indbydes til et orienteringsmøde se Bilag A.

Sted for afholdelse af orienteringsmødet oplyses senere. Af praktiske hensyn kan der være begrænsninger for antallet af deltagere for hver Tilbudsgiver. Det vil i givet fald blive meddelt Tilbudsgiverne.

På orienteringsmødet vil Ordregiver indlede med en introduktion til udbuddet. Derudover vil der være fokus på en orientering i relation til option 1 og 2.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål på orienteringsmødet. Spørgsmålene og svarene herpå vil blive nedskrevet og vil herefter udgøre en del af udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig dog at henvise spørgsmål til indgivelse som skriftlige spørgsmål via EU-Supply systemet, jf. punkt 13.1.

14. FORHANDLINGSFASEN

14.1 Generelt om forhandling

I overensstemmelse med Udbudsloven vil Ordregiver indlede en forhandling med de udvalgte Tilbudsgivere, hvis formål er at indkredse og fastslå, hvorledes Ordregivers behov bedst kan opfyldes.

Under denne forhandling kan alle aspekter af Kontrakten og Kontraktens bilag drøftes med Tilbudsgiverne.

Det er forventningen, at Tilbudsgiver udpeger en kontaktperson, som også deltager på forhandlingsmødet, og som har den fornødne indsigt i de tekniske, juridiske og økonomiske aspekter ved det afgivne foreløbige tilbud. Tilbudsgiveren kan i relevant omfang inddrage øvrige af Tilbudsgivers ressourcer til at bistå kontaktpersonen.

Under forhandlingen sikrer Ordregiver, at alle Tilbudsgivere behandles ens. Der udøves **ikke** forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle Tilbudsgivere bedre end andre.

Ordregiver må ikke - uden Tilbudsgivers samtykke - overfor de andre Tilbudsgivere afsløre de løsninger, som en Tilbudsgiver har foreslået eller videregive andre fortrolige oplysninger, som en Tilbudsgiver i forhandlingerne har meddelt. Ordregiver vil informere alle Tilbudsgivere, såfremt det under forhandlingsfasen på baggrund af input fra Tilbudsgiver bliver klart, at der med fordel kan justeres i udbudsmaterialet, herunder kravspecifikationen (bilag 3).

Som grundlag for forhandlingen med Tilbudsgiveren skal Tilbudsgiveren afgive et foreløbigt tilbud inden for fristen herfor, jf. punkt 14.4.

Efter fristens udløb vil Ordregiver forholde sig til de enkelte tilbud, og som led heri vil Ordregiver identificere det enkelte tilbuds stærke og svage sider i forhold til behovene angivet i udbudsmaterialet. Endvidere vil Ordregiver identificere de elementer i det foreløbige tilbud, som Ordregiver gerne vil diskutere nærmere med Tilbudsgiveren.

Det er således ikke givet på forhånd, at Ordregiver vil diskutere de samme elementer med alle tilbudsgiverne, og Ordregiver forbeholder sig således ret til, under overholdelse af ligebehandlingsprincippet, også at forhandle om de elementer i hvert af de konkret afgivne tilbud, der set i forhold til Ordregiver er relevante.

Vurderingen af det foreløbige tilbud og den efterfølgende forhandling med Tilbudsgiveren har særligt til formål at sikre, at Tilbudsgiveren har forstået Ordregivers behov, og at Tilbudsgiveren har grundlaget for at vurdere, hvordan Tilbudsgiverens foreløbige tilbud kan justeres eller ændres med sigte på en bedre opfyldelse af behovene.

Tilbudsgiveren vil på mødet ligeledes få lejlighed til at kommentere på og redegøre for sit afgivne foreløbige tilbud og Ordregivers kravspecifikation.

Forud for afholdelse af forhandlingsmødet vil hver Tilbudsgiver få tilsendt en agenda og en angivelse af de hovedemner, som Ordregiver ønsker at diskutere (diskussionsliste).

Hvis forhandlingen med Tilbudsgiverne afdækker aspekter vedrørende Ordregivers behov, som ikke allerede er belyst i udbudsmaterialet, men som med fordel kan uddybes eller revideres, vil Ordregiver (hvor dette kan ske uden fare for konkurrencefordrejning, forskelsbehandling af Tilbudsgiverne eller ændring af grundlæggende elementer) efter behov samtidig til hver Tilbudsgiver udsende supplerende beskrivelser, der herefter indgår som en del af udbudsmaterialet.

14.2 Mulighed for afholdelse yderligere forhandlingsmøder

Ordregiver forbeholder sig ret til i forhandlingsfasen at anmode Tilbudsgiverne om deltagelse i yderligere forhandlingsrunder.

Dette vil i givet fald blive fulgt op af en revidering af tidsplanen, jf. bilag A. Tilbudsgiverne vil i rimelig tid inden blive orienteret om eventuel afholdelse af yderligere forhandlingsmøder og eventuelle yderligere eller reviderede foreløbige tilbud samt de nye frister, der fastsættes herfor.

14.3 Udbudsprocessens forhandlingsfase

Udbudsprocessens forhandlingsfase forventes at omfatte følgende faser:

- Tilbudsgivernes afgivelse af foreløbigt tilbud
- Ordregivers meddelelse om evt. beslutning om udnyttelse af retten til tildeling af kontrakt på baggrund af foreløbigt tilbud
- Første forhandlingsmøde
- Ordregivers meddelelse om afslutning af forhandlingsfasen
- Afgivelse af endeligt tilbud

14.4 Tilbudsgivernes afgivelse af foreløbigt tilbud

Som grundlag for første forhandlingsmøde med Tilbudsgiveren skal Tilbudsgiveren afgive et foreløbigt tilbud indenfor fristen herfor som angivet i tidsplanen i bilag A.

TILBUDSFRIST:

Frist for afgivelse af foreløbigt tilbud fremgår af tidsplanen i Bilag A og Udbudssystemet EU-Supply

14.5 Formkrav til foreløbigt tilbud

Ordregiver ser gerne, at det foreløbige tilbud er gennemarbejdet så meget som muligt.

Det foreløbige tilbud bør:

- Indeholde specifikke oplysninger om Tilbudsgiverens kontaktperson:
 - Navn på kontaktperson
 - Stilling
 - Adresse
 - Tlf. nr.
 - Direkte tlf. nr.
 - E-mailadresse

- Udformes på grundlag af vedlagte udkast til Kontrakt med tilhørende udkast til bilag, der udtrykker de krav, ønsker og forventninger, som Ordregiver har til Tilbudsgiverens tilbud.
- Tage højde for mindstekrav, der påtænkes at gælde for det endelige tilbud. Et foreløbigt tilbud, hvor mindstekrav ikke er opfyldt vil ikke blive afvist. Ordregiver kan dog ikke tildele kontrakt til et foreløbigt tilbud, jf. punkt 14.7, der ikke opfylder alle mindstekrav.
- Angivelse af forbehold i selvstændig forbeholdsliste med angivelse af hvad, der tages forbehold overfor, gerne med en begrundelse for hvorfor, der tages forbehold, samt eventuelt forslag til anden formulering eller angivelse i udbudsmaterialet.
- Angivelse af cost drivers i Ordregivers udbudsmateriale i en særskilt liste med henblik på identificere særlige forhold, der er særligt drivende for Tilbudsgivers prissætning, og dermed de forhold, hvor de besparelser mv., der potentielt kan udløses, såfremt forudsætningerne for tilbudsafgivelsen var tilpasset i forhold hertil. Angivelsen er ikke en del af tilbuddet og prissætningen og har dermed ikke karakter af forbehold, men er alene en angivelse af eventuelle uhensigtsmæssigheder og konsekvenser ved ændringer heri. Angivelserne indgår ikke i tilbudsevalueringen.

Derudover gælder følgende for Tilbudsgiverens foreløbige tilbud:

- Det foreløbige tilbud er bindende for Tilbudsgiver i 6 måneder fra fristens udløb, jf. tidsplanen i bilag A, medmindre Ordregiver meddeler, at denne ikke ønsker at indgå kontrakt på baggrund af det foreløbige tilbud, og at der således indledes forhandling.
- Det foreløbige tilbud skal afgives rettidigt, dvs. inden for den herfor angivne frist i tidsplanen jf. bilag A.
- Det foreløbige tilbud skal uploades i udbudssystemet, og kan ikke afgives andetsteds. Afgives tilbud andetsteds end via udbudssystemet, vil det blive afvist.

14.6 Ordregivers behandling af det foreløbige tilbud

Efter fristens udløb vil Ordregiver læse det foreløbige tilbud.

Endvidere vil Ordregiver identificere de elementer i det foreløbige tilbud, som Ordregiver gerne vil drøfte nærmere med Tilbudsgiveren.

Vurderingen af det foreløbige tilbud og det efterfølgende første forhandlingsmøde med Tilbudsgiveren har særligt til formål at sikre, at Tilbudsgiveren har forstået Ordregivers behov, og at Tilbudsgiveren har grundlag for at vurdere, hvordan Tilbudsgiverens foreløbige tilbud kan justeres eller ændres med sigte på en bedre opfyldelse af behovene.

14.7 Ordregiver beslutning om indgåelse af kontrakt på baggrund af foreløbigt tilbud

Ordregiver forbeholder sig, jf. Udbudslovens § 62, stk. 2, 1. led, ret til at tildele kontrakt på baggrund af det foreløbige tilbud.

Ordregiver meddeler inden første forhandlingsrunde, hvorvidt denne ret udnyttes.

14.8 Første forhandlingsmøde

I forbindelse med første forhandlingsmøde skal Tilbudsgiveren kort introducere deltagerne i forhandlingsteamet samt præsentere opgavens nøglepersoner.

Tilbudsgiveren vil på mødet ligeledes få lejlighed til at kommentere på og redegøre for sit afgivne foreløbige tilbud og kommentere på Ordregivers kravspecifikation.

Forud for afholdelse af forhandlingsmødet vil hver Tilbudsgiver få tilsendt en agenda og en angivelse af de hovedemner, som Ordregiver ønsker at drøfte. Dette vil være angivet i en "diskussionsliste".

Diskussionslisten indeholder en kort angivelse af de temaer og aspekter, som Ordregiver ønsker at drøfte på forhandlingsmødet. Ordregiver vil endvidere angive, hvilke 5-10 aspekter Ordregiver anser for de væsentligste.

Derudover forventes det, at hver Tilbudsgiver ud fra det i agendaen og diskussionslisten nærmere beskrevne vil skulle gennemføre en præsentation af den tilbudte løsning.

Der udarbejdes en individuel diskussionsliste for hver Tilbudsgiver.

Første forhandlingsmøder afvikles på de i tidsplanen i bilag A angivne tidspunkter.

Alle møder **afholdes hos Ordregiver**, medmindre andet aftales.

14.9 Revideret udbudsmateriale

Efter de første forhandlingsmøder forventer Ordregiver at udarbejde et revideret udbudsmateriale, i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt.

Når Ordregiver udarbejder revideret og eventuelt supplerende udbudsmateriale, vil mindstekrav, ligesom i det indledende udbudsmateriale, fremgå tydeligt.

14.10 Tilbudsfasen

Når Ordregiver har gennemført forhandlingsfasen, vil Ordregiver skriftligt meddele de Tilbudsgivere, der har deltaget i forhandlingsfasen, at Ordregiver indleder udbudsforretningens sidste fase - tilbudsfasen - hvor det endelige tilbud skal afleveres.

Det er Ordregivers forventning, at forhandlingsfasen afsluttes efter 1. forhandlingsrunde, men Tilbudsgivere bør være opmærksomme på, at Ordregiver er berettiget til at afholde yderligere forhandlingsmøder og anmode om yderligere reviderede tilbud.

Forhandlingsfasen er først afsluttet ved Ordregivers skriftlige meddelelse herom til Tilbudsgiverne.

I meddelelsen opfordrer Ordregiver samtidigt Tilbudsgiverne til at afgive endeligt tilbud. Meddelelsen vil indeholde fristen for afgivelse af endeligt tilbud samt den endelige tidsplan for den resterende del af udbuddet.

I tilbudsfasen udarbejder og afgiver Tilbudsgiverne endeligt tilbud.

15. TILDELINGSKRITERIUM

Tildeling af Kontrakten vil ske til den Tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

15.1 Vurderingsgrundlaget for tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet indeholder følgende underkriterier med vægtning angivet i parentes:

- Systemets kvalitet (60 %)
- Pris (25 %)
- Proces og vedligeholdelses kvalitet (15 %)

Underkriterierne "Systemets kvalitet" og "Proces og vedligeholdelses kvalitet" betegnes som de kvalitative underkriterier.

15.1.1 Ad underkriteriet "Systemets Kvalitet" (60 %)

Vurderingen inden for underkriteriet "Systemets Kvalitet" foretages ud fra med hvilket kvalitativt indhold krav i bilag 3A, der ikke er mindstekrav, opfyldes, idet det vægter positivt, at kravene opfyldes. Der lægges vægt på følgende delkriterier (a-d):

- a) Kvalitative systemkrav (vægter 25 %)
 - I hvilket omfang det tilbudte sikrer, at Kundens krav kan opfyldes med Standardprogrammel og således minimerer behovet for specialudvikling eller specielle tilretninger (Kundespecifikt Programmel), idet det vurderes positivt med højest mulig opfyldelse via Standardprogrammel, jf. tilbudsgivers kravbesvarelse i bilag 3B i forhold til ordregivers krav i bilag 3A.
 - I hvilket omfang Tilbudsgiverens krav i bilag 2, Appendiks B, til Kundens it-miljø, fremstår som velbegrundede og relevante for at sikre en stabil afvikling af Leverancen. Det vægter positivt, hvis omfanget af krav fra Leverandøren til Kundens hardware og programmel (omfattende operativsystemer og basissoftware) til Leverancen er lille, og hvis Tilbudsgiveren alene anlægger få forventninger til ændringsbehov ved etablering af Leverancen, jf. tilbudsgivers krav i bilag 2, Appendiks B, Leverandørens krav til Kundens it-miljø.
- b) Effektive processer (vægter 40 %)
 - I hvilket omfang der etableres en effektiv og smidig håndtering af workflows ud fra kravene herom i bilag 3A, afsnit 5.13.1-5.13.4 vurderet ud fra tilbudsgivers kravbesvarelse i bilag 3B.
 - I hvilket omfang der etableres en effektiv og smidig håndtering af møder og produktion af dagsordner ud fra kravene herom i bilag 3A, afsnit 5.16 1, vurderet ud fra tilbudsgivers kravbesvarelse i bilag 3B,
 - I hvilket omfang der etableres en effektiv og smidig håndtering af integration øvrige systemer/registre ud fra kravene herom i bilag 3A, afsnit 5.16. 2-5.16.4 vurderet ud fra tilbudsgivers kravbesvarelse i bilag 3B.
 - Hvorledes de af tilbudsgiver tilbudte løsninger for option 1 og option 2, jf. kravene hertil i bilag 3A, afsnit 2.6.1-2.6.2 skaber en effektiv interageren i relation til data og processer mellem den tilbudte ESDH-løsning og i forhold til ordregivers øvrige data og processer for præstean sættelser, høringsprocesser samt byggesager, vurderet ud fra tilbudsgivers kravbesvarelse i bilag 3B.
- c) Effektiv sagsadministration (vægter 25 %)

- Etablering af en effektiv og smidig understøttelse af sagsbehandlerne og lederes håndtering af dokumenter, sager samt mails ind og ud fra ESDH-løsningen, herunder integrationen til Kundens e-mailprogram samt søgning i dokumenter og sager, ud fra kravene herom i bilag 3A, afsnit 3, 5.1-5.12, 5.14, 5.15 samt 5.18-5-18.3 vurderet ud fra tilbudsgivers kravbesvarelse i bilag 3B.
- I hvilket omfang, der etableres en effektiv og smidig administration af den tilbudte løsning ud fra kravene herom i bilag 3A, afsnit 4,6 7,8 og 9, vurderet ud fra tilbudsgivers kravbesvarelse i bilag 3B.
- Hvorledes de af tilbudsgiver tilbudte løsninger i option 3- option 8 der etablerer en effektiv og smidig konvertering af Kundens data, jf. kravene hertil i bilag 3A, afsnit 2.6.3-2.6.10 vurderet ud fra tilbudsgivers kravbesvarelse i bilag 3B.

d) Kontraktuelle vilkår vedrørende kvalitet (vægter 10 %)

- Det vurderes ligeledes i hvilket omfang med hvilket indhold, at vilkårstekst i forhold til Kontrakten, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 9, bilag 15 og bilag 16, der ikke er markeret som mindstekrav, imødekommes, idet det vurderes positivt, såfremt den angivne vilkårstekst imødekommes, da denne vilkårstekst udtrykker ordregivers forretningsmæssige ønsker til vilkår, som er indeholdt i de enkelte dokumenter med henblik på, at sikre den rette Leverance.

Hvert af delkriterierne består af et eller flere elementer. Elementerne er for hvert delkriterie alene udtryk for de elementer, der samlet indgår i evalueringen af hvert af delkriterierne. Elementerne er ikke udtryk for en indbyrdes (lige)vægtning eller anden underopdeling, men er alene grundlaget for en samlet vurdering af hvert enkelt delkriterie i forhold til en samlet vurdering baseret på de anførte elementer.

15.1.2 Ad underkriteriet "Pris" (25 %)

Ved vurderingen af underkriteriet "Pris" lægges vægt på den laveste samlede tilbudstekniske pris, opgjort og beregnet i overensstemmelse med vejledningen til bilag 12 og den i bilag 12A beregnede samlede tilbudstekniske pris.

15.1.3 Ad underkriteriet "Proces og vedligeholdelses kvalitet" (15 %)

Ved vurderingen lægges der vægt på følgende delkriterier (a-d):

a) Proces (vægter 25 %)

- At tilbudsgiver ved udfyldelse og besvarelse af de i bilag 1, tidsplan, anførte krav, præsenterer et realistisk, robust og sammenhængende leveranceforløb, der sikrer en rettidig struktureret og fejlfri udførelse af Leverancen under hensyntagen til de i bilag 1 anførte forhold, herunder sikre en relevant og rettidig inddragelse af Kunden i tidsplansforløbet.
- I hvilket omfang Leverandørens projektorganisation, ud fra de i bilag 10 anførte krav hertil, understøtter en struktureret levering af Leverancen samt efterfølgende vedligeholdelse heraf.

- En velbegrunderet involvering af Kunden, ud fra de i bilag 11 anførte krav, der på relevant og hensigtsmæssig vis understøtter rettidig og struktureret levering af Leverandørens ydelser, sammenholdt med den i bilag 1 vedlagte detaljerede tids- og aktivitetsplan.
 - I hvilket omfang tilbudsgivers beskrivelse af værktøjer, metoder og processer til brug for interne test og afvikling af prøver, ud fra de i bilag 14 anførte krav, skaber sikkerhed for et stabilt prøveforløb, der kan påvise, at ydelserne leveres i overensstemmelse med Kontraktens krav.
- b) Vedligeholdelse (vægter 25 %)
- I hvilket omfang tilbudsgivers beskrivelse i forhold til det i bilag 5 anførte vedr. supportorganisation, opdateringskrav- og strategi samt evt. vedligeholdelsesaftaler med tredjepart tilbyder en samlet vedligeholdelsesordning, der er egnet til at understøtte en stabil drifts-afvikling.
- c) Servicemål (vægter 25 %)
- Hvorvidt der i bilag 6, afsnit 3.2, tilbydes attraktive svartider for de angivne funktioner, der danner grundlag for målingen.
- d) Kvalitative krav vedrørende proces og vedligeholdelses kvalitet (vægter 25 %)
- Det vurderes ligeledes i hvilket omfang med hvilket indhold, at vilkårstekst i forhold til bilag 1, bilag 5, bilag 6, bilag 10, bilag 11 og bilag 14, der ikke er markeret som mindstekrav, imødekommes, idet det vurderes positivt, såfremt den angivne vilkårstekst imødekommes, da denne vilkårstekst udtrykker ordregivers forretningsmæssige ønsker til vilkår, som er indeholdt i de enkelte dokumenter med henblik på, at sikre den rette implementeringsproces og efterfølgende vedligeholdelse.

Hvert af delkriterierne består af flere elementer. Elementerne er for hvert delkriterie alene udtryk for de elementer, der samlet indgår i evalueringen af hvert af delkriterierne. Elementerne er ikke udtryk for en indbyrdes (lige)vægtning eller anden underopdeling, men er alene grundlaget for en samlet vurdering af hvert enkelt delkriterie i forhold til en samlet vurdering baseret på de anførte elementer.

15.2 Tilbudsevaluering

Evaluering af de indkomne konditions-mæssige tilbud foretages på baggrund af vurderingsgrundlaget angivet i punkt 15.1 ovenfor i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, og for så vidt angår de kvalitative underkriterier ud fra en absolut verbal vurdering af det enkelte tilbud.

Underkriteriet Pris vurderes på baggrund af den tilbudstekniske pris, opgjort og beregnet i overensstemmelse med vejledningen til bilag 12 og de i bilag 12A anførte priser.

For de to kvalitative underkriterier (hhv. "Systemets kvalitet", "Proces og vedligeholdelses kvalitet") foretages der for hvert af de tilhørende delkriterier en samlet vurdering af det kvalitativt tilbudte ud fra de enkelte delkriteriers evalueringssindhold og under hensyntagen til vægtningen af de enkelte delkriterier. Evalueringen af det enkelte delkriterium inden for de kvalitative underkriterier resulterer herefter i en samlet skønsmæssig bedømmelse for hvert delkriterium.

Dette resulterer i en samlet skønsmæssig bedømmelse for hvert af de kvalitative underkriterier.

15.2.1 Evalueringsmetode

Ved tilbudsevalueringen benyttes en model baseret på procentvise forskelle i tilbudspriser sammenvægtet med procentvise forskelle i point for de kvalitative underkriterier. I modellen sker omregningerne således i forhold til indholdet i tilbuddene med henholdsvis laveste pris og bedste kvalitet.

På baggrund af vurderingerne af de kvalitative underkriterier gives der point for hvert enkelt underkriterium på en skala fra 0 til 8, hvor 8 point gives for bedste kvalitet, og 0 point for den dårligste ud fra nedenstående støtteværktøj:

Opfyldelse af kriteriet	Point
Bedst mulige opfyldelse af kriteriet	8
Glimrende opfyldelse af kriteriet	7
God opfyldelse af kriteriet	6
Over middel opfyldelse af kriteriet	5
Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet	4
Under middel opfyldelse af kriteriet	3
Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet	2
Ringe tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet	1
Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud)	0

Herefter omregnes pointforskellene i tilbuddene til procentvise forskelle i forhold til tilbuddet med bedste kvalitet.

De tilbudstekniske priser omregnes ligeledes til procentvise forskelle i forhold til tilbuddet med den laveste pris.

De procentvise forskelle i priser samt hvert af de kvalitative underkriterier ganges herefter med vægtingen for henholdsvis underkriteriet pris samt de respektive kvalitative underkriterier.

Tilbuddet med den laveste sammenvægtede procentforskel udgør det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og tildeles kontrakten.

Et eksempel på tilbudsevalueringen kunne være følgende:

Der er indkommet 3 konditionsræssige tilbud. Disse tilbud gives point efter de kvalitative underkriterier, sledes:

	Tilbud A	Tilbud B	Tilbud C
Priser (kr.)	95.000	120.000	80.000
Systemets kvalitet	5	8	6
Proces og vedlige- holdelses kvalitet	4	8	2

Tilbudspriserne omregnes herefter til procentvise forskelle i forhold til laveste pris (tilbud E), og kvalitetspoint omregnes til procentvise forskelle i forhold til tilbuddet med bedste kvalitet for hvert underkriterium, hvilket giver flgende billede:

	Tilbud A	Tilbud B	Tilbud C
Priser	18,75 %	50,00 %	0 %
Systemets kvalitet	37,50 %	0 %	25,00 %
Proces og vedlige- holdelses kvalitet	50,00 %	0 %	75,00 %

De opgjorte procentvise forskelle ganges dernst med de angivne vgtprocenter for hvert underkriterium, og vinderen af udbuddet er tilbuddet med den laveste sammenvgtede procentforskel:

	Vgt	Tilbud A	Tilbud B	Tilbud C
Priser	25 %	4,69 %	12,50 %	0,00 %
Systemets kvalitet	60 %	22,50 %	0,00 %	15,00 %
Proces og vedlige- holdelses kvalitet	15 %	7,50 %	0,00 %	11,25 %
Sammenvgtet procentræssige forskel		34,69 %	12,50 %	26,25 %

I eksemplet har tilbud B den laveste sammenvgtede procentforskel og vinder derfor udbuddet.

15.3 Hvis den angivne evalueringsmetode viser sig at vre uanvendelig

Hvis den ovenfor beskrevne evalueringsmetoder viser sig at vre uegnet, er udgangspunktet, at udbuddet skal aflyses og udbuddet m g om, medmindre en ndring af evalueringsmetoden ikke har forvredet konkurrencen og ej heller har haft betydning for kredsen af konomiske aktrer.

16. FORMKRAV TIL AFGIVELSE AF ENDELIGT TILBUD

16.1 Generelt

Det endelige tilbud bør baseres på Tilbudsgivers foreløbige tilbud samt det reviderede udbudsmateriale.

Det er hensigten, at Tilbudsgiveren i sit endelige tilbud søger at forbedre opfyldelsen af Ordregivers behov, herunder at implementere eventuelle forslag som Ordregiver måtte have fremsat overfor Tilbudsgiveren op imod forhandlingsfasens afslutning.

Ved udarbejdelsen af det endelige tilbud skal Tilbudsgiveren tilse, at der i det endelige tilbud anvendes en sprogbrug, der egner sig til at bære retlige forpligtelser. Gentagen anvendelse af formuleringer som eksempelvis *"vi har ofte med succes gjort"*, *"man kunne også forestille sig, at..."*, *"det kunne eventuelt søges løst ved, at ..."* eller *"... det finder vi ud af senere..."* er ikke hensigtsmæssige, og vil indenfor rammerne af kriterierne i punkt 15 blive tillagt negativ betydning i tilbudsevalueringen.

Tilbudsgiverens endelige tilbud skal indeholde alle de elementer, der er nødvendige for projektets udførelse.

16.2 Formkrav til det endelige tilbud

I forhold til det endelige tilbud bedes Tilbudsgiver være opmærksom på følgende:

- Kontaktoplysninger: Dette afsnit bedes indeholde følgende kontaktoplysninger:
 - Navn på kontaktperson
 - Stilling
 - Adresse
 - Tlf. nr.
 - Direkte tlf. nr.
 - E-mailadresse
- Tilbuddet bør indeholde et kortfattet resumé af tilbuddet.
- Det endelige tilbud skal udformes på grundlag af Kontrakt med tilhørende bilag 1-17 (med tilhørende underbilag), der udtrykker de krav, ønsker og forventninger, som Ordregiver har til Tilbudsgiverens tilbud.
- Tilbuddet bør udarbejdes på grundlag af det foreløbige tilbud og med anvendelse af ændringsmarkeringer.
- Bilagene skal udformes i overensstemmelse med det beskrevne i nærværende udbudsbe-
tingelser og under hensyn til Kontraktens forudsætninger om indholdet af de respektive bi-
lag samt de vejledende tekstafsnit, som findes i det enkelte udkast til bilag.
- For vilkårstekst gælder det i punkt 16.4 angivne og i øvrigt, hvad der fremgår af vejled-
ningen til de enkelte bilag.
- Eventuelle forbehold over for Kontrakten, forstået som en anden opfyldelse af Kontrakten,
vil indgå i tilbudsevalueringen i overensstemmelse med det beskrevne i punkt 15 (om un-
der- og delkriterier), og kan angives ved, at Tilbudsgiveren (med respekt for overholdelse
af grundlæggende elementer og for mindstekravene nævnt i punkt 16.4) angiver, hvilke
konkrete formuleringer, som Tilbudsgiveren vil indgå Kontrakten på. Sådanne konkrete
formuleringer bedes skrevet ind i Kontrakten med ændringsmarkeringer ("track changes"
eller lignende).
- Tilbudsgivers besvarelser af bilag 3, kravspecifikationen, samt de steder i bilagene, hvor
det fremgår, at Tilbudsgiver skal angive kommentarer eller oplysninger, betragtes ikke
som forbehold, men som en del af Tilbudsgivers kvalitative besvarelse, der indgår i til-

budsevalueringen i overensstemmelse med det beskrevne i punkt 15 om under- og delkriterier. Sådanne forhold skal derfor ikke angives som forbehold. Dog skal grundlæggende elementer og mindstekrav være overholdt, jf. punkt 16.4.

- Tilbudsgiver skal besvare samtlige krav fyldestgørende. De enkelte krav skal besvares konkret. Tilbudsgiver bør derfor ikke vedlægge generelle beskrivelser af Tilbudsgiverens ønsker, White Papers, Collaterals eller lignende.
- Samlet gengivelse af forbehold: Afsnittet bør indeholde en samlet gengivelse af Tilbudsgivers eventuelle forbehold til Kontrakten. Tilbudsgivers forbehold bør ledsages af en skriftlig begrundelse. Forbehold skal desuden fremgå af de relevante dele af kontraktgrundlaget, jf. ovenfor. Den samlede gengivelse af forbehold vil ikke indgå i den endelige Kontrakt, men tjener alene til at give Ordregiver et samlet overblik.
- Vedståelsesfrist: Det endelige tilbud skal være bindende i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver er bundet af sit endelige tilbud, indtil Ordregiver har indgået Kontrakten, dog senest ved vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at Tilbudsgiver allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra sit endelige tilbud. Ved forsinkelser i tidsplanen kan Ordregiver indhente samtykke fra tilbudsgivere til forlængelse af vedståelsesfristen.
- Bilag 1, bilag 2, bilag 3B, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 10, bilag 11, bilag 12A, bilag 14 og bilag 15 bedes besvaret og også udfyldt med Tilbudsgivers navn.
- Samtlige dokumenter, der udgør det endelige tilbud, skal uploades via udbudssystemet og inden tilbudsfristen jf. bilag A. I forhold til tilbudsafgivelsen er det dog ikke nødvendigt at uploade kontrakten, bilag 3, bilag 3A, bilag 4, bilag 8, bilag 9, bilag 12, bilag 16 og bilag 17.
- Tilbud kan ikke afgives på andre måder end via udbudssystemet.
- Tilbud, der modtages efter udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

16.3 Forhandlingsforbuddet gælder for det endelige tilbud

Ordregiver skal fremhæve, at Ordregiver skal holde sig inden for de rammer for forhandling, der blandt andet følger af Udbudsloven og endvidere de principper der er givet vejledning om i en erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/37/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30/4 1994):

"Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling."

Der gælder således snævre grænser for forhandlinger/drøftelser, og der vil derfor ikke blive afholdt egentlige kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor Tilbudsgiver bør drage omsorg for, at tilbuddet er udformet således, at Kontrakten i princippet vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem Tilbudsgiver og Ordregiver.

Det er derfor ønskeligt, at tilbuddet er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder navnlig angiver samtlige priser (inkl. rabatter og lign.), og at tilbuddet er præcist i enhver henseende.

16.4 Mindstekrav og forbehold i det endelige tilbud

Et mindstekrav er et krav, som **ubetinget skal opfyldes** og overholdes, idet fravigelser herfra ikke accepteres. Der kan således ikke tages forbehold over for krav, der er gjort til mindstekrav.

Mindstekrav, der skal opfyldes, fremgår af udbudsmaterialet.

Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses det endelige tilbud for ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke indgå i tilbudsvurderingen.

Ordregiver betragter således mindstekravene som grundlæggende elementer i udbuddet. Dette udelukker ikke, at også andre elementer i udbuddet kan være grundlæggende elementer.

Det er i forbindelse med vurderingen af konditionsmæssighed uden betydning, hvorvidt Tilbudsgiver benævner en afvigelse "præcisering", "justering" eller lignende, idet det afgørende er, at der er foretaget en afvigelse, der ikke vil blive accepteret. Det er desuden uden betydning, at en eventuel afvigelse alene vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, idet afvigelsen under alle omstændigheder ikke vil blive accepteret.

Forbehold over for mindstekrav og grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at tilbuddet vil blive anset for ikke-konditionsmæssigt og dermed ikke indgå i tilbudsvurderingen.

I det omfang Tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i tilbuddet tager forbehold overfor de enkelte bestemmelser, og herunder angiver hvilken anden konkret formulering af de pågældende bestemmelser Tilbudsgiver vil indgå på, lægges det til grund, at Tilbudsgiver har accepteret samtlige bestemmelser, således at bestemmelserne vil indgå i den endelige Kontrakt mellem Tilbudsgiveren og Ordregiver.

Vilkårstekst i Kontraktens bilag, dvs. tekst, der ikke står anført i et nummereret krav, beskriver også Ordregivers krav til de efterspurgte ydelser og supplerer i visse tilfælde tillige bilagets nummererede krav. Noget vilkårstekst kan der ikke afviges fra, og dette vil fremgå tydeligt af de enkelte dokumenter. Der kan alene angives afvigelser over for vilkårstekst i det omfang, afvigelsen ikke relaterer sig til/strider imod grundlæggende elementer eller mindstekrav. Tilladte afvigelser over for vilkårstekst vil blive evalueret i tilknytning til de kvalitative krav, som vilkårsteksten vedrører, jf. vurderingsgrundlaget i udbudsbetingelserne for det underkriterium som bilaget relaterer sig til. Tilbudsgiver skal således sikre sig, at Tilbudsgivers eventuelle afvigelser fra vilkårstekst ikke medfører, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt, idet grundlæggende elementer og mindstekrav ubetinget skal overholdes. Afvigelser over for vilkårstekst i et bilag bedes markeret med ændringsmarkering ("Track Changes") eller på anden måde tydeligt fremhævet.

Tilbudsgivers besvarelser i 3, kravspecifikationen, samt de steder i udbudsmaterialet, hvor det fremgår, at Tilbudsgiver skal angive kommentarer eller oplysninger, betragtes ikke som forbehold, men som en del af Tilbudsgivers kvalitative besvarelse, der indgår i tilbudsevalueringen i overensstemmelse med det beskrevet i afsnit 15 om tildelingskriterium.

17. BEHANDLING AF TILBUD M.V.

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud, eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud.

Ordregiver er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbud til Tilbudsgiveren.

Ordregiver anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før Kontrakten er underskrevet, og Ordregiver forbeholder sig ret til med saglig begrundelse at aflyse udbudsforretningen.

Uanset om Kontrakten tildeles en anden Tilbudsgiver, er Tilbudsgiveren bundet af sit tilbud indtil Ordregiver har indgået kontrakt, dog ikke længere end vedståelsesfristen.

Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med denne udbudsforretning er Ordregiver uvedkommende.